

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital

Resolución de 01/10/2026, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, por la que se aprueba la disolución de la agrupación voluntaria para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría, Clase Tercera, entre los ayuntamientos de Hoya Gonzalo y La Herrera, ambos sitos en la provincia de Albacete. [2026/7184]

Examinado el expediente tramitado por los Ayuntamientos interesados, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero. - Se remite a esta Viceconsejería de Administración local y Coordinación Administrativa certificado de fecha 15 de septiembre de 2026 sobre el acuerdo plenario adoptado por el Ayuntamiento de Hoya Gonzalo (Albacete) en sesión de 27 de agosto de 2026, en el que se acordó la disolución de la Agrupación voluntaria que mantiene junto con el Ayuntamiento de La Herrera (Albacete) para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría clase tercera, reservado a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional en la subescala de secretaría-intervención.

Segundo. - Se remite a esta Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa certificado de fecha 15 de septiembre de 2026 sobre el acuerdo plenario adoptado por el Ayuntamiento de La Herrera (Albacete) en sesión de 31 de agosto de 2026, en el que se acordó la disolución de la Agrupación voluntaria que mantiene junto con el Ayuntamiento de Hoya Gonzalo (Albacete) para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría clase tercera, reservado a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional en la subescala de secretaría-intervención.

Tercero. - Solicitados los informes preceptivos a la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y a la Diputación Provincial de Albacete, conforme establece el artículo 49 de la Ley 3/1991, de 14 de marzo de Entidades Locales de Castilla-La Mancha, éstos han sido emitidos en sentido favorable a través de informe con fecha 24 de septiembre de 2026 por la Diputación Provincial de Albacete, y de informe con fecha de 25 de septiembre de 2026 por la Delegación de Gobierno en Castilla-La Mancha.

Fundamentos de derecho

Primero. - El artículo 9.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional establece que corresponde a las comunidades autónomas, de acuerdo con sus normas propias, acordar la constitución y disolución de agrupaciones de secretaría dentro de su ámbito competencial.

Segundo.- El artículo 5.1.f) del Decreto 104/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, atribuye la competencia a la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa.

Tercero. - El artículo 49 de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha determina:

“El procedimiento de constitución y disolución de la Agrupación se ajustará a las siguientes reglas: a) La iniciativa corresponderá a los Ayuntamientos interesados. b) Informe de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y de la Diputación o Diputaciones Provinciales respectivas, por plazo de un mes, transcurrido el cual se entenderá favorable. c) Resolución de la Consejería de Presidencia. d) Publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha.»

Por tanto, la normativa autonómica permite a los municipios la posibilidad agruparse y disolver las agrupaciones con otros para el sostenimiento de las plazas reservadas a funcionarios con habilitación nacional. Prevista esta posibilidad, corresponde a los municipios concretar o no esta posibilidad legal, en base al principio de autonomía legalmente local.

Cuarto. - Que, no existiendo personal funcionario de carrera con carácter definitivo en el puesto de secretaría, clase tercera, en la agrupación objeto de disolución integrada por los municipios de Hoya Gonzalo y la Herrera, ambos sitos en la provincia de Albacete, no resulta de aplicación la previsión establecida en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, y cuya redacción reza:

“1. Si en el momento de la aprobación de los expedientes de agrupaciones a que se refieren los artículos 9, 12 y 14.4 de este real decreto, estuviesen cubiertos con carácter definitivo dos o más puestos reservados en las entidades agrupadas, la provisión del puesto o puestos resultantes se efectuará de acuerdo con lo estipulado en los estatutos de la agrupación a favor de alguno de ellos con respeto, en cualquier caso, de los principios de mérito y capacidad. El funcionario que, como consecuencia de lo previsto en el párrafo anterior, cesare en su puesto de trabajo, continuará percibiendo, en tanto se le atribuye otro puesto y durante un plazo máximo de tres meses, las retribuciones básicas y complementarias correspondientes al suprimido.

2. los puestos resultantes de la constitución o disolución de agrupaciones serán clasificados por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, conforme a los artículos 8 y 13 de este real decreto.”

Vistos: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha; el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional; y el Decreto 104/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

Esta Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas; y en aras del principio de autonomía local

Resuelve

Primero. - Aprobar la disolución de la Agrupación Voluntaria conformada entre los Ayuntamientos de Hoya Gonzalo y La Herrera, ambos sitos en la provincia de Albacete, para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría, clase tercera.

Segundo. - Suprimir el puesto de secretaría, clase tercera, existente en la Agrupación de Hoya Gonzalo y La Herrera.

Tercero. - Crear el puesto de trabajo de Secretaría, clase tercera, en el Ayuntamiento de Hoya Gonzalo (Albacete), y clasificarlo como reservado a personal funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter nacional, en la subescala de secretaría-intervención. La forma de provisión de este puesto es el concurso.

Cuarto. - Crear el puesto de trabajo de Secretaría, clase tercera, en el Ayuntamiento de La Herrera (Albacete) y clasificarlo como reservado a personal funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter nacional, en la subescala de Secretaría-intervención. La forma de provisión de este puesto es el concurso.

Quinto. - Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, cuyos efectos se producirán al día hábil siguiente al de su publicación.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada, ante el Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 1 de octubre de 2026

El Viceconsejero de Administración Local
y Coordinación Administrativa
EUSEBIO ROBLES GONZÁLEZ